



REDES REGLAMENTO DE SOCIOS

Versión 1

Aprobado por el Consejo Directivo de REDES
Bogotá, D.C. 27 de septiembre de 2018



Red Colombiana de
Escritores Audiovisuales

REDES – Reglamento de Socios

Tabla de contenido

Presentación	2
1. Objetivo del reglamento	3
2. Ámbito de aplicación	3
3. Órganos competentes	3
3.1. Consejo Directivo	3
3.2. Comité de Vigilancia	4
4. Tipos de Afiliados	4
4.1. Socios	4
4.2. Titular Administrado	6
5. Procedimiento y requisitos para ser Afiliados	6
6. Disposiciones Finales	9

Presentación

En Colombia se reconoce el derecho de autor a los Escritores de obras audiovisuales a través de la Ley 1835 de 2017, la cual establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas.

Dicho derecho de remuneración se puede hacer efectivo por medio de Sociedades de Gestión Colectiva, como consecuencia, éstas deberán expedir reglamentos internos de diferente índole. Uno de ellos, es el Reglamento de Socios (Artículo 45, literal g) de la Decisión Andina 351 de 1993 sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Con base en la normatividad citada y en cumplimiento de su objeto social y sus fines, la RED COLOMBIANA DE ESCRITORES AUDIOVISUALES, DE TEATRO, RADIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS - REDES- (en adelante REDES), establece el siguiente Reglamento de Socios, el cual entrará en vigor una vez sea aprobado por el Consejo Directivo de REDES.

1. Objetivo del reglamento

Desarrollar y complementar los Estatutos de REDES, en todo lo relativo a los socios y demás afiliados de la Sociedad, definiendo las condiciones específicas, procedimientos y relaciones contractuales con la Sociedad a las que están sometidos todos los afiliados a REDES ya sean como socios o como titulares administrados.

Para efectos de este reglamento REDES se ceñirá a lo dispuesto a la Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 1066 de 2015 y Ley 44 de 1993, en particular al literal k del artículo 45 de la Decisión Andina 351 de 1993, que proscribe que una Sociedad de Gestión Colectiva acepte a miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas.

2. Ámbito de aplicación

De conformidad con lo previsto en los Estatutos de REDES, el presente reglamento será de aplicación y obligado cumplimiento por parte de todos sus afiliados.

3. Órganos competentes

Los órganos políticos que, conforme a las facultades previstas en los Estatutos, resultan competentes en materia de afiliados de REDES son:

- a. El Consejo Directivo.
- b. El Comité de Vigilancia.

3.1. Consejo Directivo

Las competencias del Consejo Directivo en las materias objeto del presente reglamento son:

- a. Acordar la admisión o inadmisión de los socios y demás afiliados de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.
- b. Decidir en segunda instancia las sanciones a los socios, en los términos que se determinan en los estatutos.
- c. Revisar las declaraciones de obras presentadas cuando existan y solicitar las aclaraciones, correcciones o adiciones cuando sea procedente.

Parágrafo: El Consejo Directivo, podrá delegar la función de revisar las declaraciones en comisiones especializadas en el área de: cine, televisión, radio, teatro o nuevas tecnologías.

3.2. Comité de Vigilancia

Las competencias del Comité de Vigilancia en las materias objeto del presente Reglamento son:

- a. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de la sociedad.
- b. Velar por el cumplimiento de las funciones y obligaciones de cada uno de los órganos de dirección de la sociedad.
- c. Rendir informe periódico de su actividad la Asamblea General.
- d. Aplicar las sanciones previstas en los Estatutos.
- e. Adelantar las investigaciones que surjan en virtud del procedimiento sancionador.
- f. Velar por la garantía de los derechos de los socios frente a la Sociedad.

4. Tipos de Afiliados

De conformidad con los Estatutos de la sociedad, REDES gestionará los derechos de autor de sus afiliados: los socios y los titulares administrados.

Frente a los socios REDES tendrá un vínculo societario, que se rige fundamentalmente por el presente Estatuto. Los socios tendrán los derechos políticos y económicos que correspondan según su categoría.

Frente a los titulares administrados, REDES tendrá un vínculo eminentemente contractual regido fundamentalmente por las cláusulas del contrato de gestión que para tal efecto realice con el respectivo titular. Particularmente frente a esta clase de titulares REDES tendrá la obligación de autorizar y/o recaudar (según se trate de un derecho exclusivo o de mera remuneración) y pagar al titular las remuneraciones provenientes de la gestión de sus derechos.

Parágrafo: REDES se obliga a aceptar la administración del derecho de autor que se le encomiende de acuerdo con su objeto y fines.

4.1. Socios

Podrán ser socios de REDES los titulares originarios, esto es los guionistas, libretistas, autores de teatro, escritores de radio y en fin escritores de obras explotadas públicamente y ejecutadas e interpretadas a través de medios visuales, radiales o escénicos.

Para adquirir la calidad de socio de Redes, el aspirante deberá, ser titular originario o creador de al menos una (1) obra literaria que haya sido exhibida públicamente en obras audiovisuales, de teatro, de radio o emisiones de radio y televisión, redes sociales, plataformas en internet, o de nuevos medios y tecnologías, o cualquier otro medio conocido o por conocer. Así por ejemplo podrán ser socios, los guionistas, libretistas, autores de teatro, escritores de radio, etc.

Los aspirantes a ser socios de REDES no podrán ser miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas.

4.1.1. Categorías de socios

Los socios, se clasificarán de la siguiente manera:

a. SOCIOS HONORARIOS: Son aquellas personas que por la importancia de los servicios prestados a la Sociedad o por su producción artística de méritos relevantes, se hubieren hecho acreedores a esa condición. Su designación compete a la Asamblea General, por propuesta del Consejo Directivo, o de por los menos veinte por ciento (20%) de socios activos. La pertenencia a esta categoría es una mención honorífica, y no gozarán de derechos políticos o patrimoniales frente REDES.

b. SOCIOS FUNDADORES: Son las personas que participaron en la constitución de REDES como Sociedad de Gestión Colectiva. Ellos tendrán los mismos derechos de los socios activos.

Cuando REDES categorice a sus socios activos, en los términos señalados en el Parágrafo del artículo 7 de los Estatutos, los socios Fundadores tendrán los mismos derechos que los socios activos de acuerdo con la categoría que les corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los socios Fundadores de la sociedad de gestión colectiva que también hubieren participado en la fundación de REDES como Asociación, según consta en el Acta de Constitución del 1 de septiembre de 2014, gozarán en todo caso, de todos los derechos políticos, económicos y de beneficios sociales que ofrezca REDES.

c. SOCIOS ACTIVOS: Son los titulares originarios de derechos de autor, que estén de acuerdo con las actividades y los objetivos de la Sociedad, aceptando sus estatutos y finalidades, y que soliciten su afiliación a la entidad. Se encuentran en esta categoría aquellos socios que acrediten la realización de al menos (1) una obra literaria explotada públicamente y ejecutada e interpretada en obras cinematográficas, de televisión, teatro, stand up comedy, radiales o de nuevos medios y tecnologías nacionales y extranjeras estrenadas, publicadas o difundidas. Estos socios activos gozan de todos los derechos de participación y beneficios sociales, tienen voz y voto en las Asambleas y pueden elegir y ser elegidos para cargos directivos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la sociedad inicie a recaudar y distribuir remuneraciones, la Asamblea General, mediante reforma estatutaria, categorizará a los socios activos en los términos y bajo los criterios que determine la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se entiende por explotación pública:

1. Para el caso de los guiones cinematográficos: Aquel que hubiere sido incorporado en una obra audiovisual que se hubiere exhibido públicamente en salas de cine, teatros, festivales o en canales de televisión abierta, cerrada o medios digitales.
2. Para el caso de los libretos de televisión: Aquel que hubiese sido incorporado en un programa de televisión que se hubiere transmitido por un canal de televisión abierta o cerrada.

3. Obras para radio: Aquel que hubiese sido incorporado en un programa de radio que se hubiere transmitido por una emisora de radiodifusión.
4. Obras para nuevas tecnologías: Aquellas que se hubieren puesto a disposición del público a través de plataformas tales como internet, YouTube, Netflix, OTT y etc.

PARÁGRAFO TERCERO: Mediante reforma estatutaria aprobada en Asamblea, se dejará establecido que REDES no aceptará como afiliado a ninguna persona que haga parte de otras Sociedad de Gestión Colectiva de la misma categoría, es decir que gestione los mismos tipos de derechos que gestiona REDES.

4.2. Titular Administrado

Integran también la sociedad, aunque sin revestir la condición de socios, sino de titulares administrados:

- a. Las personas que, cumpliendo los requisitos para ser socios, opten por ingresar a REDES como titular administrado o socios que hayan perdido tal calidad por cualquier causa.
- b. Los derechohabientes de los autores de obras literarias explotadas públicamente y ejecutadas e interpretadas en obras audiovisuales, de teatro, de *stand up comedy*, así como en obras radiales y de nuevos medios y tecnologías, o cualquier otro medio de difusión conocido o por conocer.

Para adquirir la calidad de Titular Administrado de REDES, el aspirante deberá estar contemplado en alguna de las siguientes modalidades:

- a. Que, cumpliendo los requisitos para ser socio, opte por ingresar a REDES como titular administrado.
- b. Que, habiendo sido socio, haya perdido tal calidad por cualquier causa.
- c. Ser derechohabiente de algún autor de obras literarias susceptibles de ejecutarse en obras audiovisuales, de teatro, de *stand up comedy*, así como en obras radiales y de nuevos medios y tecnologías, o cualquier otro medio de difusión conocido o por conocer.

5. Procedimiento y requisitos para ser Afiliados

5.1. Procedimiento para la designación de Socios Honorarios.

Cuando la propuesta de designación de Socio Honorario surja por lo menos del 20% de los socios activos, se deberá cumplir con lo siguiente:

- i. Radicar la propuesta de designación por escrito ante el Consejo Directivo, quién la presentará ante la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria siguiente, a la fecha de radicación de la propuesta.
- ii. La propuesta deberá contener: La relación de firmas correspondientes de por lo menos el 20% de los socios que respalden la iniciativa de designación, Nombre, identificación y datos de contacto del socio honorario propuesto, una exposición de la trayectoria y logros personales y profesionales de la persona a la que se aspira otorgar la distinción, las razones por las cuales se considera que la persona debe merecer la distinción por la importancia de los servicios prestados a la Sociedad o por su producción artística de méritos relevantes, y los documentos de soporte que permitan constatar la anterior información.
- iii. El Consejo Directivo, pondrá a disposición de los socios en el acto de Convocatoria a la Asamblea General correspondiente, a través de correo electrónico, la propuesta de designación de Socio Honorario con sus anexos.
- iv. Durante la realización de la Asamblea General se someterá a votación la propuesta de designación de Socio Honorario. Para ser adoptada la propuesta y designado Socio Honorario, se requerirá de la mayoría simple de los votos presentes y representados.

Cuando la propuesta de designación de Socio Honorario surja de iniciativa del Consejo Directivo, se deberá cumplir con lo siguiente:

- i. La propuesta deberá contener: Nombre, identificación y datos de contacto del socio honorario propuesto, una exposición de la trayectoria y logros personales y profesionales de la persona a la que se aspira otorgar la distinción, las razones por las cuales se considera que la persona debe merecer la distinción por la importancia de los servicios prestados a la Sociedad o por su producción artística de méritos relevantes, y los documentos de soporte que permitan constatar la anterior información.
- ii. El Consejo Directivo, pondrá a disposición de los socios en el acto de Convocatoria a la Asamblea General correspondiente, a través de correo electrónico, la propuesta de designación de Socio Honorario con sus anexos.
- iii. Durante la realización de la Asamblea General se someterá a votación la propuesta de designación de Socio Honorario. Para ser adoptada la propuesta y designado Socio Honorario, se requerirá de la mayoría simple de los votos presentes y representados.

5.2. Procedimiento para adquirir la calidad de Socio Activo.

Para adquirir la calidad de Socio Activo, el aspirante deberá radicar ante el Consejo Directivo el formulario de afiliación que para tales efectos suministre REDES, en el cuál conste: El nombre del autor, seudónimo si lo tuviere, edad, nacionalidad, documento de identidad; domicilio del solicitante, datos biográficos y la siguiente documentación:

- i. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o pasaporte.

- ii. Declaración actualizada de todas las obras del solicitante, en la que deberá incluir todas las divulgadas y explotadas públicamente.
 - iii. Demostrar que no es miembro de ninguna otra Sociedad de Gestión Colectiva que gestione los mismos derechos.
-
- a. La solicitud de ingreso a la sociedad como Socio Activo, será estudiada por el Consejo Directivo.
 - b. El Consejo Directivo aprobará la solicitud si se constata el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los Estatutos de la Sociedad y en el presente Reglamento, en caso contrario inadmitirá o rechazará la solicitud.
 - c. La decisión de aprobación, inadmisión o rechazo de la solicitud mencionada, se comunicará al interesado por el medio de comunicación más idóneo.
 - d. Se inadmitirá la solicitud cuando: falte de algún documento o constancia requerida, o por el incorrecto diligenciamiento de los Formatos suministrados por REDES. En este caso la solicitud será devuelta para que el aspirante la subsane en un término de 10 días hábiles.
 - e. Si el aspirante no subsana la solicitud, esta será rechazada.
 - f. Una vez admitido el nuevo socio, el Secretario procederá a darlo de alta en el libro de registro de socios de la sociedad y a facilitar el carnet de afiliación al socio.

Parágrafo. En el mes de marzo de cada año, la Secretaría General emitirá las listas actualizadas de Socios Honorarios, Socios Fundadores y Socios Activos.

5.3. Procedimiento para adquirir la calidad de Titular Administrado

Para adquirir la calidad de Titular Administrado, el aspirante deberá radicar ante el Consejo Directivo el formulario de afiliación que para tales efectos suministre REDES, en el cuál conste: El nombre del autor, seudónimo si lo tuviere, edad, nacionalidad, documento de identidad, domicilio del solicitante, datos biográficos y la siguiente documentación:

- i. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
- ii. Contrato de Gestión de Derechos de Autor suscrito entre REDES y el Autor o Titular, en el Formato de afiliación previsto por REDES)
- iii. Relación actualizada de todas las obras que pretenda entregar en administración.
- iv. En el caso de los herederos:
 - a. Certificado de defunción de su causante;
 - b. Sentencia judicial o acta notarial en la que se hayan adjudicado: los derechos de autor del causante o autor.
- v. En caso de titulares derivados la cesión o el contrato laboral o de prestación de servicios mediante el cual se le hubiere transferido derechos de autor susceptibles de enajenación.

Parágrafo: Como quiera la Ley 1835 de 2017 señala que el derecho de remuneración por comunicación pública y alquiler se conservará “en todo caso”, se entiende que dicho derecho no es susceptible de transferencia.

- a. La solicitud de ingreso a la sociedad como Titular Administrado, será estudiada por el Consejo Directivo.
- b. El Consejo Directivo aprobará la solicitud si se constata el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los Estatutos de la Sociedad y en el presente Reglamento, en caso contrario inadmitirá o rechazará la solicitud.
- c. La decisión de aprobación, inadmisión o rechazo de la solicitud mencionada, se comunicará al interesado por el medio de comunicación más idóneo. .
- d. Se inadmitirá la solicitud cuando: falte de algún documento o constancia requerida, o por el incorrecto diligenciamiento de los Formatos suministrados por REDES. En este caso la solicitud será devuelta para que el aspirante la subsane en un término de 10 días hábiles.
- e. Si el aspirante no subsana la solicitud, esta será rechazada.
- f. Una vez admitido el Titular Administrado, el Secretario procederá a darlo de alta en el libro de registro de Titulares Administrados de la sociedad y a facilitar el carnet de afiliación al Titular.

6. Disposiciones Finales

- Cualquier duda o ampliación de los términos de este documento, deberá efectuarse por escrito al Consejo Directivo en pleno.
- El presente reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Consejo Directivo.
- El Consejo Directivo será el órgano competente para modificar el presente Reglamento de Anticipos.